7월~8월 공인중개사 단원별 동형모의고사 2차 부동산공시법(양진영) 7회

문제지 형별	문제수	시험시간	수험번호	성명
A형	20문제	30분		

< 유 의 사 항 >

○ 문제지 상태와 수량 확인
○ 문제지에 수험번호와 성명을 기재
○ 답안카드에 문제지 유형을 기재 후 해당란에 표기

부동산공시법

1. 등기에 관한 다음 내용 중 옳은 것은?

① 부동산의 표시변경등기는 공동신청하여야 한다.
② 토지대장상 토지표시의 변경등록이 있는 날로부터 60일 이내에 토지표시의 변경등기를 신청하여야 한다.
③ 개명(改名)으로 인한 등기명의인표시의 변경등기는 주등기로 한다.
④ 합병대상 토지 중 하나에 전세권등기가 있는 경우에는 합병할 수 없다.
⑤ 합병대상토지의 전부에 등기원인과 그 연월일, 접수번호가 동일한 가압류등기가 있는 경우에는 합병등기를 할 수 없다.

2. 멸실등기에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 멸실등기를 실행함에는 멸실의 뜻과 그 원인 또는 부존재의 뜻을 기록한 후 등기기록을 폐쇄한다.
② 멸실된 건물의 등기부를 새로 신축한 건물의 등기부로 유용할 수는 없다.
③ 등기된 토지가 전부 또는 일부 멸실된 경우 소유자는 대장등본을 첨부하여 1개월 이내에 멸실등기를 신청하여야 한다.
④ 건물이 멸실한 경우 건물소유권의 등기명의인이 1개월 이내에 멸실등기를 신청하지 않으면 건물의 대지소유자가 대위신청할 수 있다.
⑤ 존재하지 않는 건물에 대하여 등기기록이 존재할 경우 그 건물등기기록의 소유자는 지체없이 멸실등기를 신청하여야 한다.

3. 등기에 관한 다음의 내용 중 틀린 것은 모두 몇 개인가?

㉠ 등기된 사항과 실체관계가 일부 불일치하면 변경등기나 경정등기를 할 수 있으나, 전부 불일치하면 말소등기를 하여야 한다.
㉡ 폐쇄된 등기기록에 기록되어 있는 등기사항에 잘못된 부분이 있더라도 변경등기나 경정등기는 할 수 없다.
㉢ 경정등기를 할 때 등기상 이해관계 있는 제3자가 있으면, 그 제3자의 승낙을 받아야 한다.
㉣ 등기의무자가 2인 이상일 경우, 직권으로 경정등기를 마친 등기관은 그 중 1인에게 통지하면 된다.
㉤ 전세권설정등기를 하기로 합의하였으나 당사자 신청의 착오로 임차권으로 등기된 경우, 그 불일치는 경정등기로 시정할 수 없다.

① 1개
② 2개
③ 3개
④ 4개
⑤ 5개

4. 다음 중 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙을 받으면 부기등기로, 받지 못하면 주등기로 하는 것을 모두 고른 것은?

㉠ 전세권의 존속기간 만료로 인한 전세권의 말소등기
㉡ 저당권의 말소가 부적법하여 저당권을 회복하는 등기
㉢ 주소의 이전으로 인하여 신청하는 등기명의인표시의 변경등기
㉣ 피담보채권의 증액으로 인하여 신청하는 저당권의 변경등기
㉤ 부동산이 전부 멸실하여 신청하는 멸실등기

① ㉠
② ㉡
③ ㉣
④ ㉤
⑤ ㉠, ㉡, ㉣

5. 변경등기에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 건물의 구조가 변경된 경우에는 변경등기를 신청하기 전에 먼저 건축물대장의 기재사항을 변경하여야 한다.

② 건물의 면적이 변경된 경우에는 부기등기의 방법에 의하여 변경등기를 한다.

③ 등기명의인의 표시를 변경하는 경우에는 등기권리자와 등기의무자가 공동으로 등기를 신청하여야 한다.

④ 소유자 甲을 乙로 변경하는 등기신청은 수리하여야 한다.

⑤ 권리변경등기를 할 때 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙서나 이에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부한 경우 그 등기는 주등기로 할 수 있다.

6. 말소등기에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 소유권이전등기의 말소등기는 공동신청한다.

② 원시적이든 후발적이든 실체적이든 절차적이든 등기기록의 내용과 실체관계가 전부 불일치하면 말소등기를 하여야 한다.

③ 말소등기를 하는 경우에 그 말소에 대하여 등기상 이해관계있는 제3자가 있을 때 그의 승낙을 받지 못하면 주등기로 하여야 한다.

④ 등기의무자의 소재불명으로 인하여 말소등기를 공동신청할 수 없을 때에는 공시최고를 거쳐 제권판결을 받아 등기권리자가 단독으로 말소를 신청할 수 있다.

⑤ 말소등기를 할 때 등기상 이해관계있는 제3자의 승낙을 받았다면 그 제3자 명의의 등기는 등기관이 직권으로 말소한다.

7. 말소등기에 관한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 전세권자가 전세목적물의 소유권을 취득하여 전세권의 말소등기를 할 때에는 소유권자와 전세권자가 공동신청하여야 한다.

② 말소등기를 말소하는 것은 허용되지 않는다.

③ 주등기를 말소하든 부기등기를 말소하든 말소등기는 언제나 주등기로 한다.

④ 등기를 말소할 때에는 말소의 등기를 한 후 해당 등기를 말소하는 표시를 하여야 한다.

⑤ 甲이 乙에게 저당권설정등기를 한 후 소유권이 丙에게 이전된 경우, 피담보채권의 소멸로 인한 저당권등기를 말소하는 때에 등기권리자는 甲 또는 丙이다.

8. 등기에 관한 다음 내용 중 옳은 것은?

① 소유권보존등기는 단독신청하고, 소유권보존등기의 말소등기는 공동신청한다.

② 수용재결의 실효로 인한 소유권이전등기의 말소등기는 사업시행자가 단독신청한다.

③ 직권말소된 등기는 당사자의 신청이 있어야 회복등기를 할 수 있다.

④ 진정명의회복을 원인으로 하는 소유권이전등기를 하지 않고 말소등기를 할 때에는 현재의 소유자만 상대로 말소등기를 하면 된다.

⑤ 근저당권설정등기가 말소되는 경우, 채무자를 추가한 근저당권 변경의 부기등기는 직권으로 말소된다.

9. 말소회복등기에 관한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 등기된 사항이 부적법하게 말소되었다면 전부이든 일부이든 회복등기를 할 수 있다.

② 당사자가 자발적인 말소를 하였다 하더라도 말소의 원인이 없는데 말소되었다면 회복등기가 가능하다.

③ 등기상 이해관계인의 승낙을 받지 못했다면 회복등기를 할 수 없다.

④ 말소된 등기를 회복하려고 할 때 소유권이전이 되어 있는 경우 현재의 소유자가 아니라 말소당시의 소유자를 등기의무자로 하여 공동신청하여야 한다.

⑤ 말소회복등기를 하면 회복된 등기는 종전 등기의 순위와 효력을 그대로 회복한다.

10. 다음 중 등기상 이해관계인에 해당하는 자는?

① 선순위 소유권의 회복등기를 할 때 후순위 소유권자
② 선순위 저당권의 피담보채권이 증액될 때 후순위 전세권자
③ 전세권이 불법말소된 후 지상권이 설정되었을 때 전세권의 말소회복등기를 할 때의 지상권자
④ 순위 2번 전세권의 전세금이 증액될 때 순위 1번 저당권자
⑤ 선순위의 소유권이 말소될 때 후순위 소유권자

11. 다음 중 주등기로 하는 경우는?

① 전세권을 목적으로 하는 처분금지가처분의 등기
② 등기원인에 권리소멸의 약정이 있는 경우 그 약정의 등기
③ 저당권으로 담보된 채권을 목적으로 하는 권리질권의 등기
④ 등기상 이해관계인의 승낙을 받아 하는 전세권말소의 등기
⑤ 등기상 이해관계인의 승낙을 받아 실행하는 피담보채권증액으로 인한 저당권변경의 등기

12. 다음 중 부기등기로 하는 것을 모두 고른 것은?

㉠ 2층 건물을 3층 건물로 증축하여 신청하는 변경등기
㉡ 전세권을 목적으로 하는 저당권의 말소등기
㉢ 저당권의 실행으로 이루어지는 경매개시의 결정등기
㉣ 전전세권 설정등기
㉤ 저당권에 대한 처분금지가처분의 등기
㉥ 전세권자의 주소변경으로 인한 등기명의인표시의 변경등기

① ㉣, ㉤
② ㉡, ㉣, ㉥
③ ㉠, ㉡, ㉣
④ ㉣, ㉤, ㉥
⑤ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

13. 다음 중 가능한 등기는 모두 몇 개인가?

㉠ 말소등기청구권의 가등기
㉡ 소유권보존등기의 가등기
㉢ 가압류의 가등기
㉣ 등기명의인표시변경의 가등기
㉤ 가등기에 의한 본등기의 금지 가처분
㉥ 가등기상 권리의 이전금지 가처분

① 5개 ② 4개 ③ 3개
④ 2개 ⑤ 1개

14. 다음 가등기에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 가등기권리자의 승낙을 받아 가등기의무자가 가등기를 단독신청할 수 있다.
② 가등기에 관하여 등기상 이해관계 있는 자는 가등기명의인의 승낙을 받더라도 가등기의 말소를 단독으로 신청할 수 없다.
③ 가등기가처분명령에 의하여 가등기권리자 甲이 乙소유 건물에 대하여 가등기신청을 할 수 있다.
④ 가등기명의인이 단독으로 가등기의 말소를 신청하려면 가등기의무자의 승낙이 있어야 한다.
⑤ 신탁가등기의 신청은 할 수 없다.

15. 가등기에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 가등기권리자가 여럿인 경우, 그 중 1인이 공유물보존행위에 준하여 가등기 전부에 관한 본등기를 신청할 수 있다.
② 가등기신청시 그 가등기로 보전하려고 하는 권리를 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다.
③ 가등기권리자가 가등기를 명하는 가처분명령을 신청할 경우, 가등기의 대상인 부동산 소재지를 관할하는 지방법원에 신청한다.
④ 가등기 후 제3자에게 소유권이 이전된 경우, 가등기에 의한 본등기 신청의 등기의무자는 가등기를 할 때의 소유자이다.
⑤ 가등기에 의한 본등기를 한 경우, 본등기의 순위는 가등기시로 소급하고 물권변동의 효력은 소급하지 않는다.

16. 소유권이전청구권의 가등기에 의한 소유권이전의 본등기를 하는 경우에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 등기관은 직권말소를 한 후 말소된 권리의 등기명의인에게 통지를 하여야 한다.

② 가등기 후에 실행된 중간처분의 등기는 모두 직권으로 말소한다.

③ 본등기와 양립할 수 있는 등기는 가등기에 의한 본등기보다 후순위로 된다.

④ 가등기권리자가 가등기에 의한 본등기로 소유권이전등기를 하지 않고 별도의 소유권이전등기를 한 경우, 가등기 후에 본등기와 저촉되는 중간등기가 있을 때에는 가등기에 의한 본등기를 할 수 있다.

⑤ 가등기를 한 후 본등기의 신청이 있을 때에는 가등기의 순위번호를 사용하여 본등기를 하여야 한다.

17. 가등기에 의한 본등기가 된 경우에 관한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 지상권설정청구권의 가등기에 의하여 본등기가 된 경우 중간처분의 등기 중 전세권등기는 직권말소의 대상이다.

② 전세권설정청구권의 가등기에 의하여 본등기가 된 경우 중간처분의 등기 중 임차권등기는 직권말소의 대상이지만 가등기권자에게 대항할 수 있는 주택임차권등기는 직권말소의 대상이 아니다.

③ 저당권설정청구권의 가등기에 의하여 본등기가 된 경우 중간처분의 등기 중 전세권등기는 직권말소의 대상이 아니다.

④ 임차권설정청구권의 가등기에 의하여 본등기가 된 경우 중간처분의 등기 중 지역권등기는 직권말소의 대상이 아니다.

⑤ 저당권설정청구권의 가등기에 의하여 본등기가 된 경우 중간처분의 등기 중 저당권등기는 직권말소의 대상이 아니다.

18. 등기에 관한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 촉탁에 따른 등기절차는 법률에 다른 규정이 없는 경우에는 신청에 따른 등기에 관한 규정을 준용한다.

② 관공서가 등기촉탁을 하는 경우에는 우편으로 그 촉탁서를 제출할 수 있다.

③ 관공서가 등기촉탁을 하는 경우에는 등기필정보를 제공할 필요가 없다.

④ 등기기록의 부동산의 표시가 토지대장 · 임야대장 또는 건축물대장과 일치하지 아니한 등기를 관공서가 촉탁한 경우에는 각하하여야 한다.

⑤ 국가 또는 지방자치단체가 등기권리자인 경우에는 국가 또는 지방자치단체는 등기의무자의 승낙을 받아 해당 등기를 지체없이 등기소에 촉탁하여야 한다.

19. 이의신청에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 등기관의 결정 또는 처분에 이의가 있는 자는 관할 지방법원에 이의신청을 할 수 있다.

② 관할 지방법원은 이의신청에 대하여 결정한 후에 등기관에게 가등기 또는 이의가 있다는 뜻의 부기등기를 명령할 수 있다.

③ 새로운 사실이나 새로운 증거방법을 근거로 이의신청을 할 수는 없다.

④ 이의에는 집행정지(執行停止)의 효력이 없다.

⑤ 이의의 신청은 등기소에 이의신청서를 제출하는 방법으로 한다.

20. 등기에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 등기관의 각하결정에 대하여 제3자가 이의신청을 할 수는 없다.

② 관할위반의 등기가 마쳐지면 제3자도 이의신청을 할 수 있다.

③ 등기관은 이의가 이유 있다고 인정하면 그에 해당하는 처분을 하여야 한다.

④ 등기관은 이의가 이유 없다고 인정하면 이의신청일부터 3일 이내에 의견을 붙여 이의신청서를 관할 지방법원에 보내야 한다.

⑤ 이의신청은 등기관의 결정이 있은 날부터 1월 내에 하여야 한다.

공시법 7회 8/21(금)

양진영 교수 정답

1	⑤		
2	③		
3	①		
4	③		
5	①		
6	③		
7	①		
8	⑤		
9	②		
10	②		
11	④		
12	④		
13	⑤		
14	③		
15	①		
16	②		
17	④		
18	④		
19	②		
20	⑤		